

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/141/25

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 1(2), בהגדרה "בן משפחתו", אחרי "בן זוג שנישואיו עמו פקעו" יבוא "בן זוגו מאותו המין".

דבר הסבר

חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1506/24) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1562/24). הצעת החוק זהה לפ/1562/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.